

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

09. Konu — Gümrük Tarifesi ve Tarife Pozisyonları

Kısa Soru-Cevap · 36 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 09 — Gümrük Tarifesi ve Tarife Pozisyonları

Kaynak: 9-TAR.POZ.AYIRMA.docx (GK m.15–16; GY m.32; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No: 4 m.4–5; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) Seri No: 6 m.4–7). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Gümrük Tarifesi (GK m.15)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük vergileri hangi tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır?	Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan tarifeye göre. (GK m.15/1)
2	Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler neye göre uygulanır?	Gerektiği takdirde eşyanın tarife pozisyonuna göre. (GK m.15/2)
3	GK m.15/3'e göre Gümrük Tarifesi neleri kapsar? ★ 2021	(a) Türk Gümrük Tarife Cetveli; (b) TGTC'ye dayanan veya alt açılım ekleyen diğer cetveller; (c) gümrük vergi oranları ile tarım politikası/işlenmiş tarım ürünleri düzenlemeleriyle alınan ithalat vergileri; (d) anlaşmalara dayalı tercihli tarife; (e) tek taraflı tanınan tercihli tarife; (f) bazı eşyaya şartlı muafiyet veya indirim; (g) diğer tarife uygulamaları. (GK m.15/3)
4	Türk Gümrük Tarife Cetvelini kim kabul eder?	Cumhurbaşkanı. (GK m.15/3-a; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/ğ)
5	Beyan sahibi (c) bendindeki tarife yerine hangi bentlerin uygulanmasını isteyebilir?	Eşya koşulları taşıyorsa (d), (e) ve (f) bentleri; sabit oranlı vergilendirmeye ilişkin hükümler saklıdır. (GK m.15/4)
6	(d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanması talebi gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilir mi?	Evet; gerekli koşullar yerine getirilmişse işlemlerin tamamlanmasından veya eşyanın tesliminden sonra da. (GK m.15/4)
7	İthalat hacmiyle sınırlı tarife uygulaması tarife kotalarında ne zaman sona erer?	Tespit edilen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında. (GK m.15/5-a)
8	İthalat hacmiyle sınırlı tarife uygulaması tarife tavanlarında nasıl sona erer?	Cumhurbaşkanı Kararı ile. (GK m.15/5-b)
9	Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden ne anlaşılır?	Eşyanın girdiği TGTC veya (b) bendindeki diğer cetvelin alt açılımlarının; ya da tarife dışı önlemler için Cumhurbaşkanlığı Kararıyla oluşturulan diğer cetvelin alt açılımlarının belirlenmesi. (GK m.15/6)
10	Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi kimce hazırlanır; yayımlanan metinlerin niteliği nedir?	Müsteşarlıkça hazırlanır, Resmi Gazetede yayımlanır; idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur. (GK m.15/7)

Tercihli Tarife Uygulaması (GK m.16)

#	Soru	Cevap
11	Mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle uygulanan tercihli tarife kimin belirlediği şartlara tabidir?	Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara. (GK m.16/1)

#	Soru	Cevap
12	Bu tercihli tarife uygulamasında bir izin gerektiğinde hangi hükümler uygulanır?	GK m.80 ve m.81. (GK m.16/1)
13	GK m.16'daki "tercihli tarife uygulaması" ifadesi ne anlama gelir?	Tarife kotaları kapsamında olsa dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya şartlı muafiyet uygulaması. (GK m.16/2)

Bölüm, Fasıl ve Pozisyonlar (GY m.32; Tebliğ Seri No: 4 m.4; Seri No: 6 m.4)

#	Soru	Cevap
14	Türk Gümrük Tarife Cetvelinde "bölüm" nedir?	Birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alan, fasılları içeren gruplar. (GY m.32/a; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/c)
15	Bölüm başlığı ve fasıl başlığı tarifenin yorumunda bağlayıcı mıdır?	Hayır. Bölüm başlığı bağlayıcı olmayıp yol gösterici niteliktedir; fasıl başlığı da bağlayıcı olmayan ibarelerdir. (GY m.32/b, e)
16	Bölüm notu ve fasıl notu cetvelde nerede yer alır?	Bölüm notu bölüm başlıklarından sonra; fasıl notu fasıl başlıklarından sonra. (GY m.32/c, f)
17	Bölüm notu hangi konularda bilgi verir?	Bölümdeki bazı tabirlerin anlamı; bir eşyaya yapılan atfın kapsamı; hangi eşyanın sadece o bölümde yer alabileceği ve bunun şartları; hangi eşyanın bölüme dahil olmadığı. (GY m.32/c; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/ç)
18	Fasıl nedir ve Armonize Sistem Kodunda nasıl ifade edilir?	Bölümlerden daha alt düzeyde, birbirine daha çok benzeyen eşyayı içine alan kısım; altı basamaklı AS Kodunun ilk iki rakamı. (GY m.32/d; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/d)
19	Tarife pozisyonu kaç rakamla ifade edilir? ★ 2023	Fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dördü rakamlarla. (GY m.32/k; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/g)
20	Pozisyon numarası eşyanın neyini gösterir?	Eşyanın ilgili fasılın kaçınıcı sırasında olduğunu. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.4/ı)
21	Tarife alt pozisyonu kaç rakamla ifade edilir?	Pozisyon numarasını izleyen iki rakam ile birlikte altı rakamlarla. (GY m.32/l; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/a)
22	Gümrük tarife istatistik pozisyonu kaç rakamdan oluşur? ★ 2025	Oniki rakamdan. (GY m.32/g)
23	GY m.32'deki tanıma göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi kanundaki gümrük vergisi oranları gösterilir?	474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun; eşya cins ve niteliklerine göre sistematik numaralandırılarak sınıflandırılır. (GY m.32/n)

Kota ve Tarife Önlemleri Tanımları (GY m.32)

#	Soru	Cevap
24	Kota nedir? ★ 2024	Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeri. (GY m.32/h)

#	Soru	Cevap
25	Tarife kotası (tarife kontenjanı) nedir? ★ 2022	Bir mal/mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanması. (GY m.32/i)
26	Tarife tavanı nedir?	Belirli dönemde belli mallarda belirlenen değer/miktar için ithalatta ve ihracatta normal GV oranında indirim; aşan miktar için dönem sonuna kadar indirimin askıya alınabilmesi. (GY m.32/l)
27	Tarife önlemleri nedir?	Dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine konulan gümrük vergileri ile engel olunması. (GY m.32/j)
28	GY m.32'ye göre tercihli tarife nedir?	İki ya da daha çok ülkenin ticaret anlaşmasıyla karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke/toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulaması. (GY m.32/m)
29	"Eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemler" nedir?	Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik vb. mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemeler. (GY m.32/ç)

İzahname ve Açıklama Notları (Tebliğ Seri No: 4 m.4–5; Seri No: 6 m.4–7)

#	Soru	Cevap
30	GYK kısaltması neyi ifade eder?	TGTC'de yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kuralları. (Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/f)
31	İzahname hükümlerinin bağlayıcılığı nedir?	AS Nomanklatürünün uluslararası resmî yorumunda zorunlu ve tamamlayıcı unsurdur; GK m.15/7 gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur. (Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.5)
32	Armonize Sistem (AS) İzahnamesi nedir?	Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki AS Nomanklatürü İzahnamesi. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.4/ç)
33	Açıklama Notları Tebliğine göre "Ek Not" nedir?	AS bölüm, fasıl ve alt pozisyon notlarıyla birlikte TGTC'nin hazırlanmasında esas alınan, pozisyon ve alt pozisyonlara açıklama getiren Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Notları. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.4/f)
34	Açıklama Notları Tebliği (Seri No: 6) hangi tebliği yürürlükten kaldırmıştır?	22/3/2016 tarihli ve 29661 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3). (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.5/1)
35	Açıklama Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgilerinin durumu nedir?	GK m.9/5 uyarınca Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.5/2)
36	Açıklama Notları Tebliği ne zaman yürürlüğe girer ve kim yürütür?	Yayımlı tarihinde yürürlüğe girer; Ticaret Bakanı yürütür. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.6–7)

Sık Karıştırılanlar

Basamaklar: **fasıl** = AS kodunun ilk 2 rakamı; **tarife pozisyonu** = 4 rakam; **alt pozisyon** = 6 rakam; **gümrük tarife istatistik pozisyonu** = 12 rakam.

Kota = izin verilen ithalatın **miktar ve/veya değeri**; **tarife kotası (kontenjanı)** = belirli miktar/değer için **vergi indirimi veya muafiyet**; **tarife tavanı** = aşan miktar için indirimin dönem sonuna kadar **askıya alınabilmesi** (ithalatta ve ihracatta).

Hacimle sınırlı uygulamanın sonu: **tarife kotası** → **ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında**; **tarife tavanı** → **Cumhurbaşkanı Kararı ile**.

Bölüm başlığı ve **fasıl başlığı** bağlayıcı **değildir** (bölüm başlığı yol göstericidir); **izahname hükümleri** ise **idari ve kazai uygulamalarda esas** tutulur.

Vergi, **gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki** tarifeye göre hesaplanır; (d), (e), (f) uygulanması talebi **işlemlerin tamamlanmasından veya teslimden sonra da** yapılabilir.

TGTC'yi kabul eden: GK m.15 ve Tebliğ (Seri No: 4)'te **Cumhurbaşkanı**; GY m.32/n tanımında "**Bakanlar Kurulunca** kabul edilen" ibaresi geçer. Cetvel, izahname ve eşya fihristini **Müsteşarlık** hazırlar, **Resmî Gazetede** yayımlanır.